

COMUNE DI CALVIZZANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Regolamento Comunale sull'ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ¹¹⁰ del

11/11/2004

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART.1 Oggetto
- ART.2 Principi
- ART.3 Criteri di organizzazione
- ART.4 Gestione delle risorse umane

CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- ART.5 Assetto strutturale: Settore-Servizi-Unità operative, Uffici di Staff, Unità di progetto
- ART.6 Incarichi di Posizione organizzativa
- ART.7 Attribuzioni dei Responsabili di Settore
- ART.8 Attività propositiva dei responsabili
- ART.9 Attività consultiva dei responsabili
- ART.10 Responsabilità
- Art. 11 Sostituzione dei Responsabili Titolari di Posizione organizzativa
- ART.12 Il Responsabile Unico del Procedimento
- ART. 13 Compiti del RUP
- ART. 14 I Responsabili del procedimento di cui alla L.241/90
- ART.15 Nucleo di valutazione-servizio di controllo interno
- ART.16 Controllo di gestione
- ART.17 Segretario Comunale
- ART. 18 Vice- Segretario comunale
- ART.19 Direttore Generale
- ART.20 Dotazione organica
- ART.21 Programmazione del fabbisogno di personale
- ART.22 Inquadramento – attribuzione di mansioni superiori
- ART.23 Mobilità interna
- ART.24 Mobilità esterna

ART.25 Formazione e aggiornamento

ART.26 Orario di servizio e orario di lavoro

ART.27 Ferie, permessi, aspettative

ART.28 Autorizzazioni di incarichi ai dipendenti comunali al di fuori dei compiti e doveri d'ufficio

CAPO III ATTI E DOCUMENTI

ART.29 Determinazioni

ART.30 Sistema di gestione informatica dei documenti

CAPO IV RESPONSABILITA'

ART.31 Responsabilità del Personale

ART.32 Procedimenti disciplinari

CAPO V CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

ART.33 Oggetto, finalità, ambito applicativo

ART.34 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

ART.35 Procedura per l'affidamento di incarichi - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

ART.36 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

ART.37 Limiti di spesa

ART.38 Pubblicità dell'affidamento degli incarichi- obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti

ART.39 Esclusioni

ART.40 Incarichi a contratto

ART.41 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, in conformità allo Statuto Comunale, e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune di Calvizzano e disciplina: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni di direzione, i metodi di gestione operativa, le procedure per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione in riferimento a quanto previsto dall'art.3 comma 56 L. 244 del 24/12/07.

ART.2 PRINCIPI

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell'art. 97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART.3 CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione delle strutture e delle attività ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si conforma ai seguenti criteri :

- a. "Articolazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee, finali e strumentali o di supporto, e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici;
- b. "Imparzialità e trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini agli atti ed ai servizi;
- c. "Partecipazione e responsabilità" - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il perseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- d. "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, ed inoltre mobilità del personale all'interno ed all'esterno dell'Ente;
- e. "Separazione delle competenze tra apparato politico e apparato burocratico" nel quadro di una armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'amministrazione;
- f. "Sviluppo sistemi informatici" - l'attività degli uffici e dei servizi deve essere adeguatamente supportata dalla realizzazione ed il costante aggiornamento di idonei sistemi informatici;
- g. "Armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza ed all'orario di servizio.

ART.4 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La gestione dei rapporti di lavoro è attuata dai Responsabili dei servizi con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Nella gestione dei rapporti di lavoro è necessario:

- a. assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- b. curare costantemente la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale;
- c. garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- d. valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- e. definire l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
- f. assicurare l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
- g. individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266;
- h. perseguire e garantire un'impostazione dell'organizzazione non gerarchico-formale, bensì funzionale rispetto ai criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART.5 ASSETTO STRUTTURALE : Settori ,servizi, Unità operative, Uffici di Staff, Unità di progetto.

I **Settori**, articolazioni di primo livello, costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, dotate di complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda, all'autonomia funzionale. Ai settori sono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità, e sono affidate funzioni ed attività che esercitano con autonomia gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. I Settori coincidono con le posizioni organizzative disciplinate dall'art.8 del CCNL 31-03-1999 lett. a).

I **Servizi** costituiscono, di norma, una articolazione dei Settori. La costituzione e la variazione di tali ulteriori articolazioni organizzative di minore dimensione, all'interno dei Settori, è disposta dalla Giunta comunale, in attuazione dei programmi e delle direttive degli organi politici, secondo criteri di flessibilità e di razionale suddivisione dei compiti. Ciascun servizio può comprendere uno o più **Uffici** in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo di una o più attività omogenee e strumentali o di supporto. Nell'ambito dei servizi, inoltre, possono essere individuate, da parte dei responsabili dei settori, Unità operative. L' **Unità operativa**, gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività.

Possono essere istituite **Unità di progetto**, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione. Per tali Unità dovranno essere definiti gli obiettivi e le funzioni, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.

Con deliberazione di Giunta comunale possono essere costituiti **uffici in posizione di staff**, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura, alle dirette dipendenze del Sindaco e degli assessori, per supportare tali organi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro competenza. A tali uffici possono essere assegnati una o più unità di personale a tempo pieno o parziale, scelti tra i dipendenti di ruolo del comune ovvero, salvo che l'ente non sia dissestato o strutturalmente deficitario, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL. Spetta al Sindaco la scelta dei collaboratori presso gli uffici di staff da assumere previa acquisizione di qualificato curriculum, trattandosi di rapporti fiduciari.

La definizione dell'articolazione della struttura organizzativa, e delle sue variazioni, è approvata dalla Giunta comunale.

Attualmente la struttura organizzativa del Comune di Calvizzano è rappresentata dall'organigramma che si allega sub."A".

Art.6 Incarichi di posizione organizzativa.

Le posizioni organizzative comportano assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato. Di regola, esse coincidono con i Settori.

Con delibera di Giunta comunale può essere istituita una posizione organizzativa di staff, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1-04-1999 lett.c), contraddistinta da elevata autonomia ed esperienza nelle attività da espletare, operante in diretto rapporto e a supporto degli organi politici senza assunzione di significative responsabilità di gestione finanziaria e organizzativa.

Il Sindaco conferisce con decreto di regola per un periodo di dodici mesi, rinnovabili annualmente sino ad un massimo non superiore alla durata del mandato elettorale, gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa, unitamente alle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL, a dipendenti inquadrati nella categoria D sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite.

L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina ovvero il rinnovo dell'incarico precedentemente conferito. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di assenza o impedimento temporanei (fino a trenta giorni).

Ai fini della graduazione, del conferimento e della revoca delle posizioni organizzative resta fermo quanto stabilito con l'apposito Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 82 del 20-11-2009 che è da intendersi parte integrante del presente regolamento.

ART.7 Attribuzioni dei Responsabili di Settore

I Responsabili di Settore sono i soggetti preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente: Settori.

I Responsabili di Settore assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e limitatamente ai servizi loro affidati, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi ed , in particolare:

- a. la presidenza delle commissioni di gara;
- b. la presidenza delle commissioni di selezione e di concorso;
- c. l'assunzione del personale;
- d. la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro;
- e. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- f. la stipulazione dei contratti;
- g. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, con la sola eccezione degli atti riservati agli organi di governo dell'Ente da disposizioni legislative o regolamentari;
- h. gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; l'attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
- i. la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate alle strutture organizzative cui sono preposti;
- j. i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- k. i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- l. l'emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative o regolamentari, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 38 della legge 8.6.1990, n. 142;
- m. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- n. l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle proposte di deliberazione;
- o. l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;
- p. la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del servizio la competenza all'emanazione del provvedimento finale;
- q. la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

- r. l'informazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su ogni materia prevista dalle vigenti disposizioni;
- s. gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.

ART.8 ATTIVITÀ PROPOSITIVA DEI RESPONSABILI

I Responsabili di Settore esplicano anche attività di natura propositiva.

Destinatari dell'attività propositiva sono il Direttore Generale, il Sindaco ed eventualmente l'Assessore di riferimento.

L'attività propositiva si distingue in:

- a) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza della Giunta e del Consiglio;
- b) proposte di atti di competenza del Sindaco;

ART.9 ATTIVITÀ CONSULTIVA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

L'attività consultiva dei Responsabili di Settore si esplica attraverso:

- a) la formulazione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Testo Unico sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio.
- b) la formulazione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di Giunta e di Consiglio (da parte del responsabile del servizio finanziario).
- c) relazioni, pareri, consulenza in genere.

Il parere di regolarità tecnica deve garantire anche gli inerenti dati tecnici:

- d) la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria;
- e) l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa

Il parere di regolarità contabile riguarda:

- a) l'imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, in relazione al PEG adottato;
- b) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;
- c) la regolarità della proposta disciplinata sotto ogni aspetto da norme contabili e fiscali, nonché da regole di ragioneria ed economia aziendale.

ART.10 RESPONSABILITÀ

Il Responsabile del servizio risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:

- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
- della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- della funzionalità degli uffici o unità operative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- del buon andamento e della economicità della gestione.

ART.11 SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il provvedimento sindacale di nomina deve indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile, di regola scegliendo tra gli altri responsabili, in caso di assenza o impedimento temporanei (fino a trenta giorni).

La responsabilità del Settore in caso di assenza prolungata del titolare, può essere assegnata "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro personale di categoria D, con disposizione del Sindaco.

Ai fini del trattamento economico da riconoscere al sostituto "ad interim", alla luce degli orientamenti dell'ARAN (pareri 399-9B e 399-9B2 della Raccolta sistematica), atteso che non è possibile erogare due retribuzioni di posizione per il medesimo incarico, si stabilisce che:

- nel caso in cui il sostituto sia responsabile di altra posizione organizzativa gli si potrà corrispondere, previa valutazione positiva del nucleo di valutazione, la retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) alla dipendente titolare di posizione organizzativa assente;
- nel caso in cui il sostituto non sia titolare di posizione organizzativa, in alternativa alla corrispondenza della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) alla dipendente titolare di posizione organizzativa assente in sede di contrattazione decentrata integrativa gli si potrà riconoscere un compenso incentivante ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1.04.1999.

In caso di vacanza o di assenza prolungata del Responsabile, l'incarico può essere assegnato, previo conferimento di mansioni superiori, a dipendenti di categoria immediatamente inferiore con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo le modalità previste dai precedenti commi, né sia stato stipulato apposito contratto a tempo determinato, le funzioni possono essere attribuite con provvedimento motivato del Sindaco al Segretario comunale.

ART.12 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, che deve essere un tecnico, costituisce la figura cardine attorno alla quale ruota e si incentra la gestione dell'appalto pubblico. Il suo compito principale è quello di assicurare alla stazione appaltante la migliore opera possibile.

Il responsabile unico del procedimento opera su due piani: la programmazione e la singola opera.

In ordine alla programmazione, limitatamente agli interventi di cui è responsabile, compete al responsabile unico del procedimento, quale responsabile unico, intervenire nelle fasi di predisposizione e aggiornamento del programma annuale e triennale.

ART.13 COMPITI DEL RUP

Il responsabile unico del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali.

Il responsabile unico del procedimento esercita, in ogni fase dell'intervento, il controllo di gestione e sulla gestione in ordine ai livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali. Espleta le attività necessarie alla attivazione e allo svolgimento della conferenza dei servizi adempiendo altresì a tutti gli obblighi connessi. Raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici i dati relativi agli interventi di sua competenza.

Il RUP assicura tutti gli altri compiti enunciati dalla legge.

ART. 14 I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO EX L.241/'90

Il responsabile del procedimento è il soggetto cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.

Compete al responsabile del procedimento:

- valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;
- compiere tutti gli atti di istruttoria necessari, quali accertamenti tecnici, ispezioni, richiesta di documenti, di rettifiche o di dichiarazioni etc;
- proporre l'indicazione o, avendone le competenze, indire le competenze di servizi di cui all'art. 14 della L 241/1990;
- curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adottare, avendone la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione.

ART.15 NUCLEO DI VALUTAZIONE – SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dai Responsabili delle posizioni organizzative l'Amministrazione si avvale di un apposito Nucleo di valutazione composto da tre

membri e precisamente dal Segretario comunale e n. 2 esperti in tecniche di valutazione ovvero da n. 3 esperti in tecniche di valutazione e controlli interni nominati con delibera di Giunta comunale.

ART.16 CONTROLLO DI GESTIONE

Il servizio per il controllo interno di gestione ha come proprio obiettivo l'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati, da perseguire anche mediante tempestivi interventi correttivi. A tal fine il servizio attua la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Il controllo di gestione si attua attraverso una preventiva individuazione:

- delle unità operative oggetto del controllo;
- del processo di pianificazione;
- dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa;
- delle modalità di rilevazione e della ripartizione dei costi;
- degli indicatori per la misurazione del grado di efficacia, efficienza ed economicità;
- della frequenza delle rilevazioni.

Tale Servizio può essere affidato per motivate esigenze organizzative e funzionali a professionalità esterne all'Amministrazione.

ART.17 SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario comunale, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della legge 127/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

Il Segretario comunale svolge tutti i compiti previsti dall'art. 97 del TUEL ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto comunale, dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco.

Art.18 Vice-Segretario comunale

In conformità a quanto previsto nello Statuto comunale, il Sindaco può attribuire le funzioni di Vice-Segretario al funzionario responsabile del Settore Affari Generali in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per espletare le funzioni di segretario comunale.

Il vice-Segretario svolge funzioni di collaborazione e sostituisce il Segretario comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento.

ART.19 DIRETTORE GENERALE

Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale. Compete alla Giunta, in tal caso, fissare il compenso aggiuntivo spettante, fatta salva l'eventuale nuova disciplina che potrà essere introdotta, al riguardo, dai contratti di lavoro; una quota di tale compenso dovrà comunque essere commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:

- dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli Organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio ed ufficio, coordinandone l'attività;
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
- promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili dei servizi;
- esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o conferita dal Sindaco.

Il conferimento delle funzioni di Direttore generale può essere revocato, con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, nei casi seguenti:

- per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi politici;
- per la inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta.

ART.20 DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti per categoria e profilo professionale.

L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, dalla Giunta comunale, sentito il Direttore generale ove nominato, nel rispetto delle compatibilità economiche. Alla ridefinizione della dotazione si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale.

La consistenza della dotazione organica è determinata in funzione delle seguenti finalità:

- a. accrescere l'efficienza dell'amministrazione, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi;
- b. razionalizzare il costo del lavoro in coerenza con gli strumenti di programmazione economico finanziaria,
- c. contenere la spesa entro i vincoli di finanza pubblica;
- d. realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 5, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

ART.21 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La Giunta Comunale, previa concertazione alle OO.SS., provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per assicurare funzionalità, ottimizzazione delle risorse e contenimento della spesa di personale.

Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo, per scadenza del contratto a tempo determinato o comunque per cessazioni dal servizio previsti nei sei mesi successivi alla indizione della procedura selettiva.

ART.22 INQUADRAMENTO – ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI

I dipendenti sono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali nel rispetto di quanto previsto dal CCNL secondo le previsioni della dotazione organica.

L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del Comune, né tanto meno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente sovra ordinata.

Per obiettive esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n.165/2001 e art. 8 del CCNL 14-09-2000, il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta nei seguenti casi:

- a) per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto (esclusi i periodi di ferie) e per l'intera durata dell'assenza;
- b) per la copertura di un posto vacante nella dotazione organica per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici esclusivamente qualora siano state avviate le procedure per la copertura dello stesso mediante selezione pubblica o selezione interna di cui all'art.4 del CCNL del 31-03-1999;

L'assegnazione del dipendente a mansioni superiori è disposta dal responsabile del servizio personale ponendo particolarmente attenzione al contenuto professionale delle stesse con riferimento alle esigenze da soddisfare per fini di continuità e tempestività nell'espletamento delle attività istituzionali. Pertanto, è indispensabile che il dipendente cui conferire le mansioni superiori sia dotato di esperienza lavorativa nello specifico settore nel cui ambito è chiamato ad espletare le mansioni stesse. A tal fine, le mansioni superiori devono essere conferite prioritariamente a dipendenti collocati nel settore di appartenenza del dipendente assente da sostituire o nel settore dove si trova il posto vacante.

ART.23 MOBILITÀ INTERNA

La mobilità del personale all'interno dell'Ente, quale strumento di carattere organizzativo, risponde a criteri di flessibilità, competenza e professionalità. Deve tendere ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'Ente ed alle esigenze di operatività.

Mobilità interna

La mobilità di cui al presente titolo rappresenta uno strumento per superare le rigidità interne all'Organizzazione, offrire al personale dipendente occasioni di rinnovamento e rimotivazione e consentire, dunque, un miglior utilizzo delle risorse umane interne all'Ente.

Si considera mobilità interna:

- **mobilità orizzontale per pari categoria e profilo:** trasferimento del dipendente che rimane all'interno della stessa categoria e nello stesso profilo professionale;
- **mobilità orizzontale per pari categoria con cambio di profilo:** trasferimento del dipendente, all'interno della stessa categoria e in diverso profilo professionale; resta inteso che tale mobilità deve essere attuata nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e subordinatamente alla verifica del possesso dei necessari requisiti professionali e della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.

Tipologie di mobilità:

- trasferimenti interni al settore per motivi di servizio
- trasferimenti da un settore ad un altro settore per motivi organizzativi
- per esigenze temporanee di servizio per una durata non superiore a sei mesi .Il posto lasciato vacante dal lavoratore posto in mobilità non sarà ricoperto con altro personale e sarà riservato al suo rientro.

Altre tipologie di mobilità saranno oggetto di preventiva concertazione.

Mobilità all'interno del Settore

Il Responsabile di Settore, nell'ambito delle funzioni e responsabilità che gli competono, può procedere al trasferimento, anche temporaneo, di un dipendente nell'ambito del Settore per motivi legati all'organigramma del settore stesso.

Mobilità tra settori

Il Direttore generale o in sua mancanza il Segretario comunale provvede alla mobilità interna tra i singoli settori, sentiti i Responsabili, d'ufficio in relazione ai posti vacanti da ricoprire con urgenza o su domanda dell'interessato a seguito di apposito avviso pubblicato all'albo pretorio.

Art.24 Mobilità esterna

I provvedimenti di concessione del nulla osta al trasferimento di personale in servizio presso altri enti, vengono disposti con delibera di Giunta comunale, nel rispetto della normativa vigente.

I provvedimenti di mobilità previsti dall'art. 30 de D.lgs. n. 165/2001 vengono attuati nel rispetto del disciplinare allegato sub "B" al presente regolamento.

ART.25 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine programma e favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale.

Le competenze gestionali in materia di formazione ed aggiornamento sono di norma attribuite al Responsabile competente in materia di personale ed organizzazione.

ART.26 ORARIO DI SERVIZIO ED ORARIO DI LAVORO

Il Sindaco, sentito il Direttore generale, emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in sei giorni lavorativi.

In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

I Responsabili dei servizi, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determinano per i Settori alle quali sono preposti, l'orario dei servizi, l'articolazione dell'orario di lavoro e l'orario di apertura al pubblico degli uffici.

L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei Vigili urbani è accertata dal Responsabile del Settore P.M. mediante controlli di tipo automatico.

L'osservanza dell'orario di lavoro del restante personale è accertata dal Responsabile del servizio personale mediante controlli di tipo automatico.

ART.27 FERIE PERMESSI, ASPETTATIVE

Compete ai Responsabili dei servizi, nell'ambito dei Settori ai quali sono preposti, la concessione di ferie secondo l'apposita pianificazione, di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché di disporre le modalità dei relativi recuperi. Per i Responsabili dei Settori escluso quello di P.M. provvede direttamente il Direttore generale/Segretario comunale. Per il Responsabile del Settore P.M. provvede direttamente il Sindaco.

ART. 28 AUTORIZZAZIONI DI INCARICHI AI DIPENDENTI COMUNALI AL DI FUORI DEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO

I dipendenti del Comune possono singolarmente essere autorizzati, con disposizione della Giunta Comunale, a svolgere incarichi retribuiti affidati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici non economici e Privati a condizione che:

- svolgano l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione al di fuori dell'orario di lavoro ivi compresi i periodi di reperibilità previsti per i servizi pubblici resi dall'Amministrazione;
- l'attività che si chiede di prestare non sia di pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie nell'ambito del rapporto di lavoro in atto nonché dei compiti o doveri d'ufficio e non confligga, in alcun modo, con gli interessi e le finalità dell'ente e le sue articolazioni operative o partecipate e non incida sulla correttezza con la quale la Comune stessa deve porsi nei confronti della sua popolazione;
- non si configuri, in alcun modo, un rapporto di lavoro continuativo e la prestazione abbia durata determinata;

CAPO III ATTI E DOCUMENTI

ART.29 DETERMINAZIONI

I Responsabili di Settore adottano atti di gestione che assumono la denominazione di "determinazioni".

Le determinazioni sono raccolte e numerate progressivamente ed in ordine cronologico nell'ambito di ciascun Settore in apposito registro annuale.

Le determinazioni relative a spese sono trasmesse al Responsabile del servizio finanziario che dovrà apporre il visto di regolarità contabile entro 5 giorni.

Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione.

Divenute esecutive, le determinazioni sono pubblicate all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi e depositate in copia presso l'ufficio di segreteria.

A partire dal 1° luglio 2010, ai sensi della Legge n. 69 del 18-06-2009 e del cd. decreto milleproroghe, l'effetto di pubblicità legale sarà riconosciuto solamente agli atti pubblicati sull'apposito sito web del Comune. Pertanto, l'Amministrazione dovrà dotarsi di apposito software operante in rete.

Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa disciplinate dall'apposito regolamento.

ART30 SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

L'Amministrazione promuove misure ed interventi atti a garantire un sistema di gestione informatica dei documenti ("sistema"), il quale:

- a) garantisca la sicurezza e l'integrità del sistema;
- b) garantisca la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata ed in uscita;
- c) fornisca informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
- d) consenta il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e) consenta in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- f) garantisca la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

CAPO IV RESPONSABILITA'

ART.31 RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di regolamento, di contratto e di codici di comportamento.

I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili.

ART.32 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva, che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse.

I Responsabili dei Settori irrogano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura nei confronti dei dipendenti assegnati ai Settori cui sono preposti.

Il Responsabile del servizio personale istruisce e definisce i procedimenti disciplinari che comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Il Direttore generale o in mancanza il Segretario comunale è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi titolari di Posizione organizzativa.

CAPO V CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 33 oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente Capo disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 commi 6 e ss., del D.lgs. n.165/2001, per come modificato da ultimi dal DL n. 223/2006, dall'art.3 comma 56 della Legge finanziaria 2008 e dal DLn.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.

Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi

Le disposizioni del presente Capo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- c. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Il presente Capo disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a. di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b. a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 34 presupposti per il conferimento di incarichi professionali

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salve le eccezioni dettate dalla legge, in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza all'interno dell'ente di figure professionali idonee a svolgere l'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. gli incarichi devono essere formalizzati attraverso la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che deve stabilire durata, luogo, oggetto, compenso della collaborazione e modalità di verifica delle prestazioni professionali rese ed il responsabile di settore deve verificare il conseguimento degli obiettivi previsti, assumendosi la relativa responsabilità di procedere alla liquidazione del compenso pattuito a seguito dell'accertamento del compiuto assolvimento delle obbligazioni assunte dal collaboratore esterno;
- e. vi deve essere proporzione tra il compenso e le utilità che si conseguono;
- f. il collaboratore deve essere scelto sulla base di criteri di valutazione comparativa predeterminati.

Art. 35 Procedura per l'affidamento di incarichi esterni - criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo previa approvazione annuale, da parte del consiglio comunale, di un programma per l'affidamento degli incarichi esterni. Tale programma può essere inserito nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione..

Il programma, di cui al comma precedente, deve indicare:

- il settore, l'ufficio o il servizio in cui si ravvisi la necessità di affidare un incarico esterno;
- l'oggetto dell'incarico e relativi obiettivi;
- la durata che non può essere superiore al mandato del Sindaco in carica al momento della stipula della convenzione;
- i requisiti richiesti;

- la misura del compenso da corrispondere.

Il conferimento dell'incarico è disposto con determinazione del responsabile del Settore interessato nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione stabilisce i singoli pesi ponderali da attribuire ai criteri di affidamento, nonché valuta l'utilizzo di tutti i criteri indicati dal punto a) al punto d) di cui al primo capoverso ovvero solo alcuni di essi, oppure procede a definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 36 presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta- senza esperimento di procedura comparativa

L'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c. per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) in casi di incarichi di consulenza legale extragiudiziale resa tramite stesura di pareri, quando trattasi di fattispecie particolarmente complesse, in cui la normativa applicabile non sia di facile interpretazione ed applicazione e/o in cui sono numerosi e diversificati gli interessi pubblico-privati coinvolti e/o in cui trattasi di dare corso a procedimenti già iniziati entro le tempistiche dettate dalla legge di riferimento, con affidamento di natura fiduciaria operato in via diretta sulla base di idoneo curriculum del professionista medesimo, dal quale devono emergere i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore oggetto del parere da richiedere e/o i necessari requisiti di affidabilità avendo in passato svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di simile contenuto con esito positivo

Art. 37 LIMITE DI SPESA

Il limite massimo di spesa annuo viene stabilito nel bilancio di previsione.

Art. 38 Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi – obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti.

I Responsabili dei servizi devono rendere noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Calvizzano indicando nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e relativo compenso. I contratti relativi ad incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto. Ai sensi dell'art. 53, commi 14 e 15, del D.lgs. n. 165/2001, inoltre, l'elenco dei collaboratori esterni e dei consulenti con la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso corrisposto deve essere comunicato semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica ed in caso di omissione non si potranno conferire nuovi incarichi fino a quando non si sdempie.

Gli atti di conferimento di incarichi superiori a € 5.000,00 annui devono inoltre essere trasmessi alla Corte dei Conti- sezione regionale competente.

Art. 39 Esclusioni

La disciplina per gli incarichi esterni di cui agli articoli precedenti non si applica nei seguenti casi:

- in relazione ad adempimenti obbligatori per legge: es. nomina revisore del conto, nomina componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nomina del medico legale ai fini degli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.;
- componenti commissioni di gara e di concorso
- rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'amministrazione ;
- la nomina dei consulenti tecnici di parte;
- incarichi inerenti attività notarili di importo non superiore ad € 5.000,00: in tal caso, è possibile l'affidamento diretto previa acquisizione di idoneo curriculum;
- incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori

Qualora le attività oggetto degli incarichi si configurano come prestazioni di servizi (es . rappresentanza in giudizio) si applicheranno le disposizioni contenute nel " Codice dei Contratti " approvato con D.lgs n. 163/2006 e quelle contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità per " l'acquisizione di forniture e servizi in economia" adottate in conformità alle disposizioni del Codice.

Art. 40 INCARICHI A CONTRATTO

In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , possono essere stipulati contratti a tempo determinato nei seguenti casi:

- a) per la copertura di posti previsti nella dotazione organica di istruttore direttivo Cat.D cui conferire l'incarico di Responsabile di Settore o di alta specializzazione;
- b) al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica, per funzionari o alte specializzazioni.

I contratti di cui alla lettera a) devono essere di diritto pubblico e solo eccezionalmente, previa delibera motivata della Giunta, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Gli incarichi vanno conferiti con provvedimento motivato del Sindaco corredato dall'attestazione della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario e non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica.

I soggetti cui conferire l'incarico debbono essere scelti di regola previa procedura selettiva comparativa sulla base di qualificato curriculum e debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme regolamentari e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto comunque all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

Art.41 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera che lo approva.

Esso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio per mera pubblicità-notizia.

ALLEGATO A

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SINDACO

Segretario comunale	Vice-segretario comunale
----------------------------	---------------------------------

Ufficio di staff

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Settore Organi istituzio nali	SETTORE Affari generali	SETTORE Demografico	SETTORE Servizi sociali	SETTORE Economico- finanziario	SETTORE Fiscalità locale ed entrate patrimoniali	SETTORE Tecnico-Manutentivo	SETTORE Polizia Municipale

1° Settore ORGANI ISTITUZIONALI

Servizi:

1. Assistenza Organi Istituzionali e Commissioni consiliari.
2. Difensore Civico.
3. Deliberazioni, regolamenti, Ordinanze, Decreti Sindacali, Determinazioni:
Raccolta e Custodia.
4. Protocollo e Archivio.
Ricezione, Smistamento.
Archivio corrente e storico
5. Messi Comunali.
6. Pulizia, Custodia Casa Comunale e Autisti

2° Settore AFFARI GENERALI.

Servizi:

1. Personale, Risorse Umane, Procedimenti Disciplinari, Attività Assicurative – locazioni ed alloggi.
2. Legale e Contenzioso, Sinistri, Recupero Crediti e Sanzioni Amministrative.
3. Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Sport.

3° Settore DEMOGRAFICO ELETTORALE E STATISTICA.

Servizi:

1. Anagrafe – Atti e Pratiche migratorie – Carte d' Identità – Stato Civile, Statistiche demografiche-Leva
2. Servizio Elettorale, Giudici Popolari, AIRE.
3. Censimenti e Statistiche.

4° Settore SERVIZI SOCIALI

Servizi:

1. Prestazioni Socio Assistenziali – indigenti – famiglie – anziani – sussidi economici. Minori – Politiche Giovanili.
2. Prestazioni sociali alle persone (Legge 328/85), Ufficio di Piano (Legge 328/2000).
3. Invalidi Civili.
4. Relazioni con il Pubblico.

5° Settore ECONOMICO – FINANZIARIO

Servizi:

1. Contabilità – Programmazione Economica – Bilancio – Rendicontazione – Riscossione e Pagamenti – Istruttoria Contabile – Rapporto con i Revisori.
2. Gestione contabile del Personale, Paghe, Stipendi e Assistenza Fiscale, Economato, Patrimonio, magazzino e Inventari.
3. Controllo Interno.
4. Attività Produttive, Commercio, Autorizzazioni Sanitarie, Autorizzazioni Amministrative, Autorizzazioni P.S.
5. Sportello unico delle Imprese.

6° settore FISCALITA' LOCALE ED ENTRATE PATRIMONIALI

Servizi:

1. Servizio Tributi:

- Gestione residui I C I A P
- Imposta Comunale ICI – accertamenti e verifiche ruoli.
- Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani TARSU, accertamenti, verifiche, ruoli.
- Tassa per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche – TOSAP – Imposta sulla Pubblicità e
- Pubbliche Affissioni, accertamenti e verifiche.

2. **Servizio:** Entrate Patrimoniali – Ruoli, Recupero morosità.

7° Settore TECNICO – MANUTENTIVO.

Servizi:

1. Lavori Pubblici – Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità.
2. Manutenzione Impianti, Edifici Comunali, Acquedotto, Autovetture comunali.
3. Gestione del Territorio, Urbanistica, Edilizia e Abusivismo.
4. Ambiente, Ecologia, Nettezza Urbana e Giardini.
5. Sicurezza e Protezione Civile.
6. Amministrativo Segreteria ed Attività di supporto.
7. Acquisizioni al patrimonio Comunale
8. Acquisti, cessioni, donazioni immobiliari.
9. Procedure ablativo, espropriazioni per pubblica utilità e per la realizzazione di opere pubbliche
10. Informatica, Comunicazioni on – line, sito web, internet, procedure di Acquisizione, comunicazione, archiviazione dati ed informazione.

8° Settore POLIZIA MUNICIPALE

Servizi:

1. Polizia Stradale e mobilità:
 - Accertamento – prevenzione codice della strada – Contravvenzioni –
 - Viabilità, segnaletica e rivelazione e gestione incidenti stradali –
 - Occupazione suolo pubblico.
2. Polizia edilizia ecologica ambientale.
3. Controllo del territorio.
4. Gestione e accertamenti di Polizia Giudiziaria.
 - accertamenti e controlli di ottemperanza.
 - Polizia Veterinaria – Prevenzione e Randagismo.
5. Polizia commerciale e Pubblica Sicurezza.
 - Controllo del Territorio, accertamenti di Polizia Commerciale e di Pubblica Sicurezza.
6. Personale, URP e Trasparenza.

Disciplinare per attivare la mobilità volontaria dall'esterno

Premessa

E' opportuno prevedere alcuni criteri di carattere generale che, compatibilmente con la normativa vigente e con le esigenze dell'Amministrazione, costituiranno un punto di riferimento per il Servizio Personale nella gestione delle procedure di mobilità volontaria dall'esterno.

Fonti normative

In carenza di disposizioni dei CCNL vigenti, vale come norma di riferimento l'art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Condizioni per l'attivazione della mobilità volontaria dall'esterno:

- a)** La mobilità volontaria dall'esterno sarà attivata per la copertura dei posti vacanti sulla base di una specifica previsione nel piano annuale e pluriennale delle assunzioni, oltre che, ovviamente, prima di indire le procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico.
- b)** Nel caso che la mobilità avvenga per scambio, la stessa dovrà avvenire senza variazioni di categoria e di profilo professionale.

Le condizioni previste per l'attivazione della procedura di trasferimento sono le seguenti:

1. l'istanza dell'interessato;
2. il nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, fatte salve le specifiche norme previste dal CCNL dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali;
3. l'esistenza di un posto vacante di pari categoria e profilo professionale;
4. il rispetto delle riserve di legge per le assunzioni.

In presenza delle condizioni di cui ai precedenti punti, il Servizio Personale chiederà all'Ente di provenienza del richiedente, in caso di collocazione utile in graduatoria per il trasferimento, lo stato di servizio del soggetto interessato al trasferimento.

Pubblicizzazione dell'avvio delle procedure di mobilità volontaria dall'esterno:

Il Servizio Personale emanerà un bando di mobilità che sarà pubblicizzato sul sito Internet del Comune ed all'Albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi.

Il Servizio Personale provvederà a riscontrare le richieste di trasferimento che via via pervengono rendendo noti i criteri contenuti nel presente disciplinare.

Modalità della selezione:

L'Amministrazione sottoporrà i candidati alla mobilità dall'esterno ad una prova che potrà

consistere in un colloquio o in una prova pratica a seconda del profilo professionale di destinazione.

La prova pratica o il colloquio saranno svolti da una Commissione composta da tre componenti: Responsabile del Settore di assegnazione del dipendente, con funzioni di Presidente e altri due dipendenti comunali di categoria almeno pari a quella del posto da coprire con mobilità volontaria preferibilmente collocati nel settore di assegnazione del dipendente.

REQUISITI RICHIESTI

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Possono partecipare i dipendenti di pubbliche amministrazioni:

- con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
- che siano inquadrati nella stessa categoria e profilo professionale del posto vacante (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali) o corrispondente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi) che non abbiano subito sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa di quattro ore di retribuzione nel biennio precedente;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debbono pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Calvizzano, o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine stabilito. La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo e quella di spedizione è stabilita e comprovata da timbro a data dell'Ufficio postale. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo a.r. dopo la scadenza del termine stabilito dal bando. Le domande trasmesse tramite posta dovranno comunque pervenire a questo Ente entro gg.5 successivi al termine della scadenza del bando.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato:

- un dettagliato curriculum professionale;
- il nulla osta al trasferimento dell'ente di provenienza;
- la fotocopia di un documento valido di identità.

AMMISSIONE

Il Responsabile del Servizio Personale verificherà se i candidati posseggono i requisiti per la partecipazione alla selezione e comunicherà alla Commissione i candidati ammessi alla selezione e quelli esclusi con relativa motivazione, quindi comunicherà agli esclusi i motivi dell'esclusione.

Il Servizio Personale effettuerà in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, anche a campione, i controlli sulla veridicità del contenuto delle domande.

Comporta l'esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza dei requisiti richiesti:

- a) l'omissione di una o più delle dichiarazioni previste dal bando relativamente al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione, qualora il contenuto non sia rilevabile dalla domanda od alla documentazione allegata;
- b) l'omissione della firma del richiedente nella domanda di partecipazione

SELEZIONE E GRADUATORIA

L'avviso di mobilità preciserà la prova da sostenere: colloquio o prova pratica.

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali riconducibili al posto da ricoprire nonché motivazionali al trasferimento.

Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato e sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà, altresì, verificare le attitudini professionali del candidato all'espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire in relazione alle specifiche esigenze professionali dell'Amministrazione.

La Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di punti 30.

Verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 27/30.

La prova pratica dovrà vertere sulle materie inerenti i servizi del Settore di assegnazione.

La Commissione procede alla valutazione della prova pratica attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di punti 30.

Verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nella prova pratica un punteggio non inferiore a 27/30.

La commissione redige la graduatoria finale e la trasmette al Responsabile del servizio personale per gli adempimenti consequenziali.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per il posto di categoria che verrà ricoperto.

Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell'Ente di provenienza;

Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti CCNL;

Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del Comune di Calvizzano.

TRASFERIMENTO PER MOBILITA'

Il candidato classificatosi primo in graduatoria con un punteggio pari o superiore a 27/30 sarà dichiarato vincitore e sarà trasferito presso il Comune di Calvizzano nel termine che gli verrà comunicato.

L'eventuale assunzione è subordinata:

- all'esito positivo del procedimento di mobilità;
- del rispetto della data di trasferimento che verrà comunicata alla fine della selezione.

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura.